

Compte rendu de l'audience du 24 avril 2012 à 16 heures

Convocation en date du 20 mars 2012 devant le juge d'instruction du 4ème cabinet, adressée à M. Gilles FELIHO. Dossier COTO/2012/00883.

L'audience a commencé vers 17 heures 30 minutes.

Il a été annoncé qu'il s'agit d'une audience d'ouverture de testament.

Un document a été remis par l'héritière Lise-Line FELIHO épouse AINADOU. C'est un document intitulé « testament olographe », présenté en original, qui n'est pas sous pli, comportant 10 pages sur papier libre avec entête : « Jean Florentin V. FELIHO, Avocat à la Cour, Ancien Bâtonnier » avec adresse et contact téléphonique.

Le juge fait observer qu'il s'agit d'une lecture de testament et non de son ouverture.

Albin et Lise FELIHO déclarent que le testament avait été laissé en dépôt chez Maître Irène Adjagba Ichola et n'a été retiré que ce jour pour les besoins de la procédure.

Il a été alors procédé à la lecture.

- La première page comporte 25 lignes, avec en bas de page, la signature du de cujus
- La page 2 comporte 43 lignes et la signature du de cujus
- La page 3 comporte 19 lignes et la signature du de cujus
- La page 4 comporte 38 lignes et la signature du de cujus
- La page 5 comporte 33 lignes et la signature du de cujus
- La page 6 comporte 45 lignes et la signature du de cujus
- La page 7 comporte 36 lignes et la signature du de cujus
- La page 8 comporte 38 lignes et la signature du de cujus
- La page 9 comporte 46 lignes et la signature du de cujus
- La page 10 comporte 46 lignes et la signature du de cujus.

La lecture a été faite par le juge, aidé des héritiers Lise et Albin Feliho qui en avaient chacun une copie, de même que leur avocat, Me Fadé, substitué par Me Hughes Pognon.

Me Djogbénou a représenté Gilles Feliho empêché.

Après la lecture, le juge a demandé aux parties de formuler leurs observations.

Les héritiers Lise et Albin Feliho ont notamment déclaré que la répartition était déjà connue et a fait en grande partie, l'objet d'une donation-partage du vivant du de cujus.

Me Dogbénou a sollicité un renvoi pour les observations de Gilles Feliho.

Le juge a paraphé le testament.

Il l'a ensuite remis aux héritiers Lise et Albin Feliho pour retour au notaire. Me Djogbénou s'y est opposé en souhaitant qu'il soit conservé au greffe, d'autant plus que le dossier sera à nouveau évoqué. Après les débats, le juge a préféré le retourner au notaire et a demandé aux héritiers de faire en sorte qu'il soit tenu la disposition de Me Djogébénou pour les observations de son client.

Le dossier a été renvoyé alors au 8 mai 2012 à 17heures.

Vous voudrez bien m'indiquer le sens des observations à présenter le cas échéant.